

PROCEDIMIENTO	: Ejecutivo Civil
MATERIA	: Cobro de pagaré
DEMANDANTE	: <u>TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.</u>
RUT	: 96.667.560-8
ABOGADO PATROCINANTE	: CLAUDIA ANDREA SANTANDER GUTIERREZ
RUT	: 10.288.565-1
APODERADOS	: CLAUDIA ANDREA SANTANDER GUTIERREZ
RUT	: 10.288.565-1
DEMANDADO	: JUAN MIGUEL FREDES GOMILA
RUT	: 7.622.802-7

EN LO PRINCIPAL, interpone demanda en juicio ejecutivo. **PRIMER OTROSÍ**, señala bienes para el embargo. **SEGUNDO OTROSÍ**, acompaña instrumentos, con citación y solicita custodia. **TERCER OTROSÍ**, acredita personería. **CUARTO OTROSÍ**, Exhorto. **QUINTO OTROSÍ**: patrocinio y poder.

S.J.L. EN LO CIVIL SANTIAGO.

CLAUDIA ANDREA SANTANDER GUTIERREZ, abogado, correo electrónico **CSANTANDER@PHLEGAL.CL**, en representación judicial de TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A, sociedad del giro de su denominación, representada por Derek Charles Sassoon y por Mario Andrés Espinoza Feli, empleados, todos con domicilio en calle Huérfanos 863, comuna de Santiago Centro, a US. respetuosamente digo:

En la calidad en que comparezco, vengo en interponer demanda ejecutiva en contra de don **JUAN MIGUEL FREDES GOMILA**, ignoro profesión u oficio, con domicilio en **OMAR HERRERA GUTIERREZ 1806 CASA 64 CONDOMINIO L**, comuna de **TIERRA AMARILLA**, de acuerdo con los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que paso a exponer.

Mi representado es acreedor de la obligación que consta en el siguiente título:

1.- JUAN MIGUEL FREDES GOMILA, suscribió ante Notario y a la orden de TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A, el Pagaré **N° 3453154** el día **19 de junio de 2025**, por la suma de **\$ 14.280.200.-** en capital, con más intereses lucrativos a la tasa del **1,69 %** mensual, cantidades que se obligó a restituir en **37** cuotas mensuales, iguales y sucesivas de **\$ 364.418.-**, más una última cuota **N° 37, por la suma de \$ 838.800**, pagaderas los días **10** de cada mes, venciendo la primera de ellas el **10 de diciembre de 2023** y así sucesivamente.

La falta de pago de cualquiera de las cuotas antes señaladas o de reajustes o intereses, dará derecho al acreedor para exigir la totalidad de lo adeudado y sus reajustes, gastos de cobranza, e intereses indicados, pudiendo cobrar el acreedor la totalidad de la deuda, considerando ipso facto la obligación como de plazo vencido.

Se convino también que en caso de mora o simple retardo en el pago de las cuotas y de los intereses que correspondan, se devengará el interés máximo convencional, vigente a la fecha de suscripción del pagaré, por operaciones de crédito de dinero en moneda nacional que la ley permite estipular, desde la fecha de mora o simple retardo y hasta la fecha del pago efectivo, que se calculará y pagará sobre el saldo insoluto.

2.- El no pago íntegro y oportuno de una o más cuotas antes indicadas, dará derecho a Tanner Servicios Financieros S.A. para exigir de inmediato, como se fuere de plazo vencido el total de la obligación que estuviere pendiente, la cual devengará desde el día de la mora o simple retardo y hasta el de su efectivo y completo pago, la tasa de interés penal estipulada en el pagaré original.

Llegada la fecha de vencimiento de la cuota **N° 8 con vencimiento al 26-02-2026**, el suscriptor no pagó el capital ni los intereses.

Atendido lo anterior, por el presente acto y a contar de la notificación de la presente demanda, mi representado acelera la obligación y exige el total adeudado, el que asciende por sólo concepto de capital a la suma de **\$ 10.112.730** con más los intereses lucrativos devengados e intereses penales a la tasa pactada, precedentemente señalada, desde la mora.

3.- La referida obligación consta de título ejecutivo, por haber sido autorizada ante Notario la firma del suscriptor, puesta en dicho pagaré, la deuda es líquida, actualmente exigible y su acción ejecutiva no está prescrita.

Las partes constituyeron domicilio en la comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

Por tanto, de acuerdo con lo expuesto y lo establecido por los artículos 434, N° 4 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

RUEGO A US. se sirva tener por interpuesta la presente demanda ejecutiva, disponiendo se despache mandamiento de ejecución y embargo, contra don **JUAN MIGUEL FREDES GOMILA**, ya individualizada, por la suma de **\$ 10.112.730**, en capital, con más los intereses lucrativos devengados e intereses penales, a las tasas pactadas en el citado pagaré, desde su fecha de mora y con más las costas de la causa, disponiendo que en definitiva se siga adelante la ejecución hasta la íntegra solución de lo adeudado y sus accesorios.

PRIMER OTROSI: Sírvase SS. tener presente que señalo para la traba del embargo todos los bienes, sean muebles o inmuebles de propiedad del ejecutado y designo como depositario provisional de los bienes que efectivamente se embarguen al ejecutado, bajo su responsabilidad civil y criminal, en especial el vehículo prendado en favor de mi representada PPU **TCYV10**, marca **SIN MARCA**, modelo **MODELO_VEHICULO**, año **2024**.

SEGUNDO OTROSI: Sírvase SS. tener por acompañados con citación:

- 1.- Pagaré singularizado en lo principal.
- 2.- Tabla de desarrollo del crédito.
- 3.- Certificado de anotaciones vigente del vehículo PPU **TCYV10**.

TERCER OTROSI: Sírvase S.S. que mi personería para comparecer en representación de TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. consta de la escritura pública cuya copia acompaño, con citación, documento que cuenta con firma electrónica avanzada de acuerdo a la Ley 19.799 y al Auto Acordado asociado de la Excma. Corte Suprema.

CUARTO OTROSI: Atendido el hecho que la demandada tiene su domicilio en la comuna de **TIERRA AMARILLA**, solicito a SS se sirva exhortar al Sr. Juez de turno en lo civil de **TIERRA AMARILLA** con el objeto de proceder a notificarlo, requerirlo de pago y embargo de bienes.

El Tribunal exhortado podrá ordenar la notificación personal, la notificación contemplada en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, tener presente nuevos domicilios, y todas las demás actuaciones, providencias y diligencias que sean necesarias

para el completo y oportuno cumplimiento del encargo.

El exhorto deberá contener copia íntegra de esta presentación, y de las demás actuaciones que US estime necesarias para su cumplimiento. El exhorto podrá ser tramitado por la persona que lo presente para su diligenciamiento.

QUINTO OTROSI: Designo abogado patrocinante en la presente causa y confiero poder al abogado Claudia Andrea Santander Gutierrez, correo electrónico csantander@phlegal.cl, domiciliado en San Antonio N° 113, Piso 5, comuna de Santiago, quién firma en señal de aceptación.